

0002208-16.2018.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Henrique Santana

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

Trata-se de ação penal versando sobre a prática, em tese, do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, considerada a desclassificação operada na r. sentença de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

0002208-16.2018.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0002208-16.2018.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Henrique Santana

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

Trata-se de ação penal versando sobre a prática, em tese, do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, considerada a desclassificação operada na r. sentença de fls. 152/156, já transitada em julgado (fls. 165/166).

A referida infração penal prescreve em 2 (dois) anos (art. 30 do mesmo diploma legal).

Todavia, sendo o acusado menor de 21 anos de idade na data do fato, o prazo de prescrição é reduzido de metade (art. 115 do CP), ou seja, é de 1 (um) ano.

Ora, o recebimento da denúncia – primeiro marco interruptivo do curso do prazo prescricional (art. 117, inciso I, do CP) – ocorreu em 13.11.2018 (fls. 82/83), tendo já transcorrido desde aquela data lapso temporal superior a 1 (um) ano.

Forçoso concluir-se, pois, que a pretensão punitiva estatal foi fulminada, na hipótese em exame, pela prescrição.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de FELIPE HENRIQUE SANTANA, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 115, ambos do Código Penal, c.c. o art. 30 da Lei nº 11.343/06.

Façam-se as devidas comunicações e anotações.

Após, arquivem-se os autos.

P. A. e Int.

Araraquara, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA